CEEP

SMLOUVA

# Jednorázová služba CEEP „Základ“

Posouzení smluv, porovnání nabídek, vyjednání a případná změna dodavatele elektřiny nebo plynu.

**POSKYTOVATEL**

**AMP Global s.r.o.**

pod označením CEEP
U Lesa 966, Hlubočinka, 251 68 Sulice
IČO 04472543, neplátce DPH
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 248254
Energetický zprostředkovatel, ERÚ č. 742645160
e-mail cep@cep.cz
tel. +420 720 942 599
účet 3725271012/3030, Air Bank

**KLIENT**

Obchodní firma _____
Sídlo _____
IČO / DIČ _____
Spisová značka _____
Jedná _____
Kontakt _____

Právnická osoba. Smlouvu uzavírá při svém podnikání.

**NA ČEM SE SHODNEME HNED NA ZAČÁTKU**

1. O změně dodavatele rozhoduje jen Klient. Žádnou nabídku přijmout nemusí a za odmítnutí není sankce.
2. Odměna je 7 900 Kč a je konečná. Poskytovatel není plátcem DPH a za tuto smlouvu nepřijímá od dodavatelů provizi.
3. Změna dodavatele proběhne jen v mezích stávající smlouvy. Výpovědní lhůtu, fixaci ceny a známé sankce Poskytovatel sdělí před schválením.
4. Úsporu Poskytovatel neslibuje. 7 900 Kč je odměna za zprávu a vyjednání. Změna dodavatele je v odměně zahrnuta, schválí-li ji Klient do 30 dnů. Další platba ani sankce nevznikne, když zpráva doporučí zůstat, nebo když Klient nabídku odmítne.

## 1 Předmět smlouvy

**1.1** Služba je určena jen právnické osobě, která smlouvu uzavírá při svém podnikání. Není určena spotřebiteli ani podnikající fyzické osobě. Poskytovatel je energetický zprostředkovatel, evidovaný u Energetického regulačního úřadu pod číslem 742645160, a jedná poctivě, s odbornou péčí a mlčenlivě. Smlouva se řídí právem České republiky. Přiměřeně se použijí ustanovení občanského zákoníku o příkazu. Jiné obchodní podmínky se nepoužijí. Obě strany tohoto listu tvoří jednu smlouvu.

**1.2** Pro nejvýše tři odběrná místa uvedená v tabulce na druhé straně Poskytovatel jednorázově posoudí smlouvy a vyúčtování, porovná nabídky včetně nákladů změny, vyjedná individuální nabídku a doporučí ji, nebo doporučí setrvat u současného dodavatele. Zprávu ve formátu PDF předá do 15 pracovních dnů od předání úplných podkladů. Ve zprávě uvede oslovené dodavatele, porovnávané parametry, předpoklady výpočtu a výsledek vyjednání.

**1.3** Předmětem smlouvy není průběžné hlídání smluv a termínů, pravidelné zprávy, přístup do systému CEEP, energetický audit, technický projekt, právní zastupování ani vedení sporu s dodavatelem nebo provozovatelem distribuční soustavy.

**1.4** Klient předá smlouvy včetně obchodních podmínek a ceníků, vyúčtování za posledních 12 měsíců a kód odběrného místa, u elektřiny EAN a u plynu EIC. Sdělí také známé změny odběru a jednání, která vede s jiným dodavatelem nebo zprostředkovatelem. Za pravdivost a úplnost podkladů odpovídá Klient. Lhůta pro předání zprávy běží až od předání úplných podkladů. Na zjevnou chybu nebo mezeru v podkladech Poskytovatel Klienta bez odkladu upozorní.

## 2 Rozhodnutí Klienta a cena

**2.1** O uzavření, změně nebo ukončení smlouvy o dodávce rozhoduje jen Klient. Bez jeho předchozího písemného schválení konkrétní nabídky Poskytovatel nic nesjedná, nepodepíše ani nevypoví. Odmítnutí nabídky není porušením smlouvy a nezakládá sankci. Změna dodavatele proběhne jen v mezích stávající smlouvy Klienta. Před schválením Poskytovatel písemně sdělí předpokládaný termín změny a známé náklady, zejména výpovědní lhůtu, fixaci ceny a sankce.

**2.2** Zajištěním změny se rozumí předání podkladů novému dodavateli, příprava smlouvy k podpisu Klientem a součinnost při změně dodavatele. Výpověď stávající smlouvy doručí Poskytovatel jen na základě plné moci. Smlouvu s novým dodavatelem podepisuje Klient, ledaže plná moc výslovně a jen k této schválené nabídce zmocňuje k podpisu Poskytovatele. Kopii dokumentu, který za Klienta podepíše nebo doručí, předá Klientovi do 14 dnů. Povinnost zajistit změnu trvá i po zaplacení odměny, schválí-li Klient nabídku do 30 dnů od předání zprávy a je-li nabídka u dodavatele stále k dispozici. Poskytovatel nezaručuje, že dodavatel nabídku vystaví nebo ji ponechá v platnosti.

**2.3** Odměna za celé plnění, včetně zajištění změny dodavatele, je **7 900 Kč**. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Částka je konečná. Jiná platba náleží jen po předchozí písemné dohodě. Odměna je sjednána za zprávu a vyjednání, nikoli za dosažení úspory ani za uzavření nové smlouvy o dodávce. Náleží i tehdy, doporučí-li zpráva setrvat u současného dodavatele, nevznikne-li nabídka, nebo neschválí-li ji Klient. Právo na zaplacení vzniká předáním zprávy. Doklad je splatný do 14 dnů od doručení na účet 3725271012/3030 vedený u Air Bank. Záloha ani smluvní pokuta se nesjednává. Za tuto smlouvu Poskytovatel nepřijímá od dodavatele odměnu, provizi ani jiné plnění. Je-li mu takové plnění nabídnuto, odmítne je a Klienta o tom informuje. Porovnání nemusí zahrnout všechny dodavatele na trhu. Zpráva uvede, kteří dodavatelé byli osloveni.

## 3 Vady a odpovědnost

**3.1** Neodpovídá-li zpráva smlouvě, zejména pro početní chybu nebo vynechání sjednaného odběrného místa, oznámí to Klient e-mailem do 30 dnů od předání. Poskytovatel se vyjádří do 5 pracovních dnů a vadu bezplatně odstraní do 10 pracovních dnů. Neodstraní-li ji v této lhůtě, má Klient právo na přiměřenou slevu. Další práva podle zákona tím nejsou dotčena.

**3.2** Poskytovatel nezaručuje úsporu, nižší cenu ani obsah nabídky dodavatele. Vyčíslení úspory je odhad podle podkladů a nabídek ke dni zprávy. Skutečné náklady závisí na spotřebě, na regulovaných složkách ceny a na podmínkách dodavatele.

**3.3** Poskytovatel odpovídá za újmu způsobenou porušením svých povinností a za osoby, které k plnění použije. Neodpovídá za plnění dodavatelů, provozovatelů distribučních soustav a operátora trhu ani za následky nepravdivých nebo neúplných podkladů Klienta, ledaže újma vznikla také porušením povinnosti Poskytovatele.

## 4 Mlčenlivost a skončení smlouvy

**4.1** Poskytovatel zachovává mlčenlivost o obchodních, technických a finančních skutečnostech Klienta i po skončení smlouvy. Tyto skutečnosti sdělí jen dodavateli nebo provozovateli soustavy, a to v rozsahu nutném pro nabídku a změnu dodavatele, dále orgánu veřejné moci, vyžaduje-li to zákon, a svému poradci vázanému mlčenlivostí. Podklady a zprávu uchová 5 let od skončení smlouvy. Vyžaduje-li zákon dobu delší, platí ta.

**4.2** Osobní údaje kontaktních osob Klienta zpracovává AMP Global s.r.o. jako správce. Právním důvodem je oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení (EU) 2016/679. Zpracovává se jméno, funkce, pracovní e-mail, telefon a obsah komunikace. Údaje předává Klient, který tyto osoby informuje. Příjemcem je dodavatel nebo provozovatel distribuční soustavy, a jen v rozsahu nutném pro nabídku a změnu, dále osoba vedoucí účetnictví a provozovatel e-mailu. Předání mimo Evropský hospodářský prostor se neprovádí, kromě případu, kdy to takový nástroj technicky vyžaduje. I potom jen s ochranou podle čl. 46 nařízení. Údaje se uchovávají po dobu trvání smlouvy a 5 let poté. Kontaktní osoba má právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování a námitku a může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. K automatizovanému rozhodování nedochází. Pověřenec pro ochranu osobních údajů není jmenován. Kontakt na správce je cep@cep.cz. Jde-li u odběrného místa o byt fyzické osoby, sdělí to Klient předem.

**4.3** Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou stran a skončí splněním, nejpozději však uplynutím 6 měsíců ode dne podpisu. Sama se neprodlužuje. Klient ji může kdykoli písemně vypovědět. Výpověď je účinná dnem doručení. Před předáním zprávy uhradí Klient jen poměrnou část odměny za práci, kterou Poskytovatel prokazatelně vykonal. Po předání zprávy náleží odměna celá. Poskytovatel může smlouvu vypovědět, neposkytne-li Klient součinnost ani v dodatečné lhůtě 10 dnů. I v takovém případě mu náleží jen poměrná část odměny. Plná moc zaniká nejpozději se skončením smlouvy a Klient ji může kdykoli písemně odvolat. Písemná forma zahrnuje i e-mail odeslaný z adres uvedených v záhlaví. Smlouvu lze měnit jen písemným dodatkem. Spory rozhodují soudy České republiky. Dohled nad energetickými zprostředkovateli vykonává Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

**Poskytovatel**
AMP Global s.r.o.
Pavel Kubík, na základě plné moci

**Klient**
jméno, funkce a firma

### ODBĚRNÁ MÍSTA

## Nejvýše tři místa. Nepoužitý řádek se proškrtne.

| Č. | KOMODITA | EAN / EIC | ADRESA | DODAVATEL | DO KDY | MWH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

Každý řádek je jedno odběrné místo a zapisuje se do něj jen jeden kód: u elektřiny EAN o 18 číslicích, u plynu EIC o 16 znacích. MWh je orientační roční spotřeba. Ve sloupci „Do kdy“ se uvede konec smlouvy nebo konec fixace ceny.